

Положение о членстве в Ассоциации туристов Казахстана

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждено решением собрания руководства Ассоциации туристов Казахстана (далее – Ассоциация) и является обязательным для всех членов Ассоциации в соответствии с протоколом №1 от 25.08.2024 г.

1.2. Членами Ассоциации могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, ведущие деятельность в сфере туризма, а также поддерживающие цели и задачи Ассоциации, изложенные в её Уставе.

1.3. Порядок вступления, права, обязанности и ответственность членов Ассоциации регулируются настоящим Положением, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

2. Порядок вступления в Ассоциацию

2.1. Приём в члены Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления установленного образца, которое доступно для скачивания на официальном сайте Ассоциации. Заявление заполняется и отправляется в исполнительный орган Ассоциации.

2.2. Вступление в Ассоциацию оформляется путём заключения договора о членстве, который фиксируется онлайн и является основанием для уплаты вступительных и членских взносов.

2.3. Исполнительный орган Ассоциации рассматривает заявление в срок до 30 календарных дней и уведомляет заявителя о принятом решении.

2.4. **Вступительный взнос в Ассоциацию составляет 30 000 тенге**, а годовой членский взнос варьируется в зависимости от категории членства:

2.4.1. **1 категория – 300 000 тенге;**

2.4.2. **2 категория – 200 000 тенге;**

2.4.3. **3 категория – 100 000 тенге.**

2.5. Оплата вступительного и первого членского взноса должна быть произведена в течение 5 банковских дней со дня заключения договора о членстве.

2.6. Членство в Ассоциации подтверждается после уплаты всех взносов.

2.7. Категории членства и права членов Ассоциации

2.7.1. Члены Ассоциации разделяются на три категории в зависимости от объёма предоставляемых услуг и взносов:

2.7.1.1. **Члены 1 категории** обладают правом участия в разработке стратегических инициатив Ассоциации, приоритетным доступом к образовательным программам, расширенными правовыми и консультационными услугами, а также доступом к информации о распределении средств эндаумент-фонда.

2.7.1.2. **Члены 2 категории** имеют право участвовать в мероприятиях Ассоциации, получать консультационные услуги и вносить предложения по улучшению её работы.

2.7.1.3. **Члены 3 категории** обладают базовым доступом к информационным и консультационным услугам, участвуют в общих собраниях и получают информацию о деятельности Ассоциации.

3. Обязанности членов Ассоциации

3.1. Все члены Ассоциации обязаны:

3.1.1. Своевременно уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы.

3.1.2. Соблюдать Устав Ассоциации и решения её руководящих органов.

3.1.3. Активно участвовать в мероприятиях и проектах Ассоциации.

3.1.4. Вносить вклад в достижение уставных целей Ассоциации.

3.1.4.1. Члены 1 категории обязаны ежегодно вносить вклад в эндаумент-фонд Ассоциации, размер которого устанавливается общим собранием.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность Ассоциации

4.1.1. Ассоциация обязуется предоставлять Членам услуги в зависимости от их категории членства, включая информационную поддержку, организацию мероприятий и консультации.

4.1.2. Информационная поддержка. Ассоциация обязана предоставлять актуальную информацию о состоянии туристического рынка, правовых и экономических изменениях, а также других данных, влияющих на деятельность её членов. Это включает проведение опросов, анализ текущей ситуации в отрасли и выпуск аналитических материалов.

4.1.3. Организация мероприятий. Ассоциация обязана проводить различные мероприятия, такие как тренинги, семинары, конференции и форумы, направленные на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций участников. Также, она обязана содействовать в участии своих членов в международных туристических выставках и форумах.

4.1.4. Консультации. Ассоциация обязана предоставлять юридические, маркетинговые и другие консультации по вопросам, связанным с деятельностью в сфере туризма.

4.1.5. Продвижение услуг членов. Ассоциация обязана оказывать поддержку своим членам в продвижении их услуг в области туризма на внутреннем и международном рынках, в том числе посредством участия в международных форумах, выставках и продвижения через свои каналы.

4.1.6. Управление эндаумент-фондом. Ассоциация несет ответственность за правильное и прозрачное управление эндаумент-фондом, регулярную отчетность о его использовании и финансировании долгосрочных проектов, направленных на развитие индустрии туризма.

4.2. Ответственность членов Ассоциации

4.2.1. Члены Ассоциации обязаны:

4.2.1.1. Своевременно уплачивать членские взносы и взносы в эндаумент-фонд (для Членов 1 категории).

4.2.1.2. Соблюдать Устав и решения органов управления Ассоциации.

4.2.1.3. Участвовать в деятельности и проектах Ассоциации.

4.2.1.4. Сообщать об изменениях регистрационных данных в срок до 5 рабочих дней.

4.2.1.5. Не передавать членство третьим лицам.

4.3. Санкции за невыполнение обязательств

4.3.1. Ассоциация вправе применять санкции в случае невыполнения членами своих обязательств:

4.3.2. В случае неуплаты взносов более чем на 6 месяцев Член может быть исключен из Ассоциации.

4.3.3. Члены могут быть переведены в более низкую категорию за невыполнение обязательств.

4.3.4. Исключение из Ассоциации возможно за систематические нарушения Устава и решений руководящих органов.

5. Порядок выхода из Ассоциации

5.1. Член Ассоциации может выйти из её состава, уведомив исполнительный орган не

позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты выхода.

5.2. В случае выхода взносы не подлежат возврату.

5.3. Повторное вступление возможно при уплате вступительного взноса в размере 100 000 тенге.

6. Добровольные взносы и пожертвования

6.1. Члены Ассоциации могут вносить добровольные взносы на развитие Ассоциации.

6.2. Пожертвования не являются обязательными, но могут способствовать дополнительным проектам и инициативам Ассоциации.

7. Изменение Положения

7.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания руководства Ассоциации и утверждаются большинством голосов.

8. Комитет по приему новых членов

8.1. Для рассмотрения заявлений о вступлении в Ассоциацию создается Комитет по приему новых членов, который назначается общим собранием Ассоциации. Комитет состоит из представителей руководства и активных членов, утвержденных на общем собрании.

8.2. Задачи Комитета по приему новых членов:

8.2.1. Оценка заявлений на соответствие требованиям, установленным в Положении и Уставе Ассоциации.

8.2.2. Проведение собеседований или консультаций с заявителями для уточнения их намерений и планов по участию в деятельности Ассоциации.

8.2.3. Подготовка рекомендаций для руководства Ассоциации относительно одобрения или отказа в членстве.

8.2.3.1. В случае отклонения заявления, Комитет обязан письменно уведомить заявителя о причинах отказа. Заявитель имеет право на повторную подачу заявления после устранения замечаний.

8.2.3.2. Прием в Ассоциацию может быть отказан в случае несоответствия заявителя критериям членства, таким как нарушение правовых норм или несоответствие задачам Ассоциации.

9. Процесс оценки деятельности членов Ассоциации

9.1. Ежегодно Ассоциация проводит оценку деятельности своих членов на основе следующих критериев:

9.2. Выполнение уставных задач и активное участие в мероприятиях.

9.3. Своевременная уплата взносов и соблюдение финансовых обязательств.

9.4. Соблюдение этических норм и стандартов Ассоциации.

9.4.1. Оценка может включать проведение опросов среди членов, анализ их участия в проектах и результативности выполнения принятых обязательств.

9.4.2. Результаты оценки могут повлиять на повышение статуса члена, предоставление дополнительных привилегий или, наоборот, на наложение санкций, если член не соответствует ожиданиям.

10. Этические нормы и кодекс поведения членов Ассоциации

10.1. Все члены Ассоциации обязаны соблюдать этические нормы и кодекс поведения, который направлен на поддержание высокого уровня профессиональной деятельности в

сфере туризма и уважение прав всех участников.

10.2. Основные принципы этического кодекса:

10.2.1. Ответственное ведение бизнеса, соблюдение прав потребителей и клиентов.

10.2.2. Прозрачность в финансовых отношениях и честность при заключении контрактов.

10.2.3. Содействие развитию туристической индустрии Казахстана и продвижение ее на международный уровень.

10.2.4. Взаимное уважение и сотрудничество с другими членами Ассоциации.

10.2.5. Соблюдение экологических стандартов и уважение к культурному наследию.

10.2.5.1. В случае нарушения этического кодекса Ассоциация вправе проводить внутреннее расследование и применять меры воздействия, включая предупреждение, временное ограничение доступа к услугам или исключение из Ассоциации.

11. Меры поддержки для активных членов

11.1. Ассоциация предоставляет меры поддержки для активных членов, которые вносят существенный вклад в развитие туристической отрасли и содействие выполнению уставных задач.

11.2. Основные формы поддержки:

11.2.1. Предоставление скидок или льгот на участие в мероприятиях, тренингах и образовательных программах.

11.2.2. Включение в комитеты и рабочие группы, занимающиеся разработкой стратегий и проектов Ассоциации.

11.2.3. Возможность бесплатного участия в международных туристических выставках, организуемых или поддерживаемых Ассоциацией.

11.2.4. Привлечение активных членов к консультативной работе, что может принести им дополнительное вознаграждение за экспертизу.

11.2.4.1. Статус активного члена может быть подтвержден на общем собрании Ассоциации на основе оценки вклада и участия в деятельности Ассоциации за прошедший год.

12. Партнерские программы и международное сотрудничество

12.1. Ассоциация активно развивает партнерские программы и международное сотрудничество, предоставляя своим членам возможность участия в глобальных проектах и инициативах.

12.2. Члены Ассоциации могут принимать участие в:

12.2.1. Партнерских программах с зарубежными ассоциациями и туристическими организациями.

12.2.2. Обменных программах для сотрудников туристических компаний.

12.2.3. Международных образовательных курсах, направленных на развитие профессиональных навыков в туризме.

12.2.4. Ассоциация обязуется оказывать содействие своим членам в налаживании деловых контактов с международными партнерами, предоставлять поддержку в заключении договоров и продвижении услуг на международных рынках.

12.2.5. Важной частью международного сотрудничества является участие Ассоциации в глобальных форумах и туристических выставках, где члены Ассоциации могут продвигать свои услуги и находить новых партнеров.

13. Процедура разрешения споров и конфликтов

13.1. В случае возникновения споров между членами Ассоциации или между членами и

Ассоциацией, они решаются через процедуру медиации. Медиация проводится под руководством специального комитета, назначаемого руководством Ассоциации.

13.2. Если спор не удастся решить через медиацию, стороны могут обратиться в третейский суд при Ассоциации или в судебные органы Республики Казахстан.

13.3. Все участники обязаны предоставлять полную и достоверную информацию в рамках разрешения спора и соблюдать конфиденциальность в отношении всех аспектов конфликта.

14. Порядок наложения санкций и восстановления членства

14.1. В случае нарушения Положения или Устава Ассоциации член может быть подвергнут санкциям, которые включают:

14.1.1. Вынесение предупреждения и дача срока для устранения нарушений.

14.1.2. Временное приостановление членства и ограничение доступа к услугам Ассоциации.

14.1.3. Исключение из Ассоциации с правом повторного вступления только после устранения всех нарушений и уплаты повторного вступительного взноса.

14.1.3.1. В случае восстановления членства, необходимо:

14.1.3.1.1. Оплатить все пропущенные взносы.

14.1.3.1.2. Пройти повторное рассмотрение на соответствие критериям Ассоциации.

14.1.3.1.2.1. Решение о восстановлении членства принимается на общем собрании Ассоциации.

15. Финансовая отчетность и прозрачность

15.1. Ассоциация обязана предоставлять членам регулярные отчеты о своей финансовой деятельности, включая доходы и расходы, связанные с использованием вступительных и членских взносов, а также средств эндаумент-фонда.

15.2. Ежегодные отчеты публикуются на официальном сайте Ассоциации и предоставляются на общих собраниях для обсуждения.

15.3. Члены Ассоциации имеют право запрашивать дополнительные сведения о финансировании конкретных проектов или мероприятий, организуемых Ассоциацией.

16. Права интеллектуальной собственности

16.1. Все разработки, исследования и материалы, созданные в рамках деятельности Ассоциации, являются её интеллектуальной собственностью, если иное не предусмотрено отдельными договорами с членами.

16.2. Члены Ассоциации могут использовать материалы, созданные в рамках Ассоциации, только с согласия руководства и исключительно для реализации целей, согласованных с Ассоциацией.

16.3. В случае нарушения прав на интеллектуальную собственность Ассоциации, члены могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и подлежит обязательному исполнению всеми членами Ассоциации.